

## 주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 건설공사 발주사업장 안전관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 개발혁신지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부 개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

개발혁신지원처는 「업무분장세칙」 제31조에 따라 ❶공공개발 건설사업 총괄(관련 내규 제정·개폐·해석 포함), ❷공공개발 준공재산 임대·시설관리 총괄(임대추진기본계획 수립 및 관련 내규 제정·개폐·해석 포함) 업무를 수행하고 있고

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제32조 내지 제35조에 따라 ❶공공개발에 따른 설계, 시공 관리, ❷업무용부동산의 취득·가공·개발·처분, ❸유입 및 인수자산 중 가공·개발대상으로 선정한 부동산의 가공·개발 및 관리(임대 포함)·처분, ❹소관 사업장 현장 안전·품질관리 업무를 수행하고 있다.

## 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

### (1) 안전보건대장 작성 및 이행 확인

「산업안전보건법」(이하 “산안법”이라 한다.) 제67조 제1항 및 같은 법 시행령 제55조, 고용노동부 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」(이하 “안전보건대장 고시”라 한다.) 제5조 내지 제8조에 따르면 총 공사 금액이 50억 원 이상인 건설공사<sup>53)</sup>의 발주자(공사)는

❶(산안법 제67조 제1항 제1호) 건설공사 계획단계에서 기본안전보건대장을 작성하여야 하고

❷(산안법 제67조 제1항 제2호) 건설공사 설계단계에서는 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하여 설계자로 하여금 유해·위험요인 감소방안을 포함한 ‘설계안전보건대장’을 작성하게 하고 이를 확인한 후 건설공사 계약체결 시 설계안전보건대장을 수급인(시공사)에게 제공하여야 하며

❸(산안법 제67조 제1항 제3호) 건설공사 시공단계에서 건설공사 수급인(시공사)은 착공 전날까지 ‘공사안전보건대장’을 작성하여 발주자에게 제출하여야 하고 발주자는 착공 후 매 3개월마다 1회 이상 안전보건 조치 계획을 이행하였는지 확인하여야 한다.

또한, 산안법 제67조 제2항에 따라 발주자는 안전보건 분야의 전문가에게 같은 조 제1항에 따른 각 안전보건대장 내용의 적정성 등을 확인 받아야 한다.

---

53) 「건설기술진흥법」은 「건설산업기본법」에 따른 건설공사만 정의하고 있으나, 「산업안전보건법」은 「건설산업기본법」에 따른 건설공사 외에 「전기공사법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사법」 제2조 제2호에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사법」에 따른 소방시설공사, 「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산 수리공사로 정의하고 있어 사실상 쉼 공사가 해당이 됨

만약, 건설공사 발주자가 안전보건대장 작성 및 이행점검, 적정성 검토를 위반하는 경우 산안법 제175조 제4항 제3호에 따라 각 건별 0천만 원 이하의 과태료가 부과<sup>54)</sup> 될 수 있다.

따라서, 건설공사를 발주하는 소관부점 담당자는 공공개발 사업수행을 위한 계획단계, 설계단계, 공사단계 마다 안전보건대장을 작성하고 이행 여부를 점검하여 건설공사 시 발생 가능한 산업재해를 예방하는 노력을 기울여야 한다.

## (2) 산업안전보건관리비 계상

산안법 제72조 제1항 및 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(이하 “산안비 고시”라 한다) 제3조에 따르면 건설공사 발주자는 총 공사금액 2천만 원 이상인 건설공사 사업계획을 수립할 때에는 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용인 산업안전보건관리비(이하 “산안비”라 한다)를 도급금액에 계상하여야 한다.

만약, 건설공사 발주자가 산안비 계상 의무를 위반하는 경우 산안법 제175조 제4항 제3호에 따라 0천만 원 이하의 과태료가 부과 될 수 있다.

따라서, 건설공사를 발주하는 소관부점 담당자는 2천만 원 이상인 건설공사 발주 시 산안비를 공사금액에 계상하여 수급인(시공사)으로 하여금 산업재해 예방을 위하여 법령에 규정된 사항을 이행하는데 소요되는 비용을 확보해주어야 한다.

---

54) ▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲ 발생(0000. 00. 00., ☒☒☒0)에 따라 안전경영실이 의뢰한 법무자문용역 결과보고서(2025. 3. 19.)에 따르면, 발주자 책무이행 위반으로 인한 벌칙 규정 적용 시 기본·설계·공사안전보건대장의 미제공(미작성) 등은 법률상 각 호별 다른 내용의 의무이므로 원칙적으로 각각의 범위반으로 보아 각각 과태료가 부과될 가능성이 높은 것으로 판단

### (3) 산업재해 예방 지도

산안법 제73조 제1항 및 같은 법 시행령 제59조 제1항 내지 제2항에 따르면 건설공사 발주자는 공사금액 1억원 이상 120억원 미만의 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 착공하려는 경우 「산안법」 제74조에 따라 건설재해예방 전문지도기관과 건설 산업 재해 예방을 위한 지도계약을 건설공사 착공일 전날까지 체결하여야 한다.

다만, 같은 법 시행령 제59조 제1항에 따라 공사기간이 1개월 미만 이거나 유해위험방지계획서를 제출하는 공사는 제외 되며

만약, 건설공사 발주자가 지도계약을 체결하지 아니한 경우 산안법 제175조 제6항 제6호에 따라 0백만 원 이하의 과태료가 부과 될 수 있다.

따라서, 건설공사를 발주하는 소관부점 담당자는 1억 원 이상 120억 원 미만의 공사를 발주하는 경우 수급인(시공사)이 건설공사를 착공하기 전에 재해예방 기술지도 계약을 체결하여, 전문기관으로 하여금 건설 공사의 산업재해 예방 지도 활동이 이루어지도록 하여야 한다.

### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 공공개발본부 6개 부점에서 시행한 건설 공사 발주사업장 공사계약 286건(계약금액 6,694억 원 규모)<sup>55)</sup>의 안전 책무 사항 준수 현황을 점검한 결과

---

55) 감사자료 제출 기준 재구성

## (1) 안전보건대장 작성 및 이행 확인 불철저

수도권동부개발처 소관 ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲의 경우 0000. 00. 00. ▲▲▲▲ 수급인 근로자가 추락하여 사망하는 중대재해가 발생하였는데

공사착수일인 0000. 0. 00. 수급인의 ○○○○○○○○ 최초 제출 기록이 부재하였으며 0차 이행점검 확인은 0000. 0. 00. 이루어졌으나 0차 점검은 0개월이 초과한 0000. 0. 00. 이루어진 사실이 있었으며

타 공종인 전기, 통신, 소방 공사계약의 경우 ○○○○○○○○ 제출 및 점검이행 기록 자체가 부재하였다.

또한, 중부개발처 소관 ‘♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣’의 △△△△, ☆☆☆☆, ◇◇◇◇, ◎◎◎◎의 경우 ○○○○○○○을 계약상대자에게 지연 제공하거나, 미작성, 적정성 검토 기록이 부재<sup>56)</sup>하는 등

[표 20] 및 [별표 6] “○○○○○○○ 작성 및 이행확인 불철저 현황”과 같이 ○○○○○○○○ 작성 및 이행확인 의무를 위반한 사례 00건이 확인되었다.

---

56) “기재 생략”

[표 20] ○○○○○○ 작성 및 이행확인 의무 위반 명세

(단위: 건)

|        |          |                   |                     |
|--------|----------|-------------------|---------------------|
| 소관부점   | ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠  | ㉡㉡㉡㉡㉡㉡㉡㉡          | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| (주요역할) | (작성: 공사) | (작성: 설계사, 확인: 공사) | (작성: 시공사, 확인: 공사)   |

“기재 생략”

## (2) 산업안전보건관리비 계상 불철저

중부개발처 소관 “☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆(계약 금액 00,000,000원)”의 경우 0000. 0. 00. 계약체결 내부 결재를 득하면서도 산업재해 예방을 위한 ■■■가 계상되지 않은 견적서를 수령받아 계약을 체결 하였고

수도권서부개발처는 ■■■■■■■■ 0층 근린생활시설 식당가 냄새가 위층(사무실 등)으로 유입되는 민원이 발생하여 근린생활시설 전용 배기 덕트를 0층에서부터 옥상까지 연결하는 “■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■(공사금액: 00,000,000원)” 계약을 0000. 0. 00. 체결하였는데, 견적서상 금액에 ■■■가 계상되지 않는 등

[표 21] 및 [별표 7] “■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■”과 같이 ■■■■ 계상 의무를 위반한 사례 00건이 확인되었다.

[표 21] □□□□□□□□□□ 계상 의무 위반 명세

(단위: 건, 원)

| 소관부점 | □□□□□□□□□□ 미계상 건 | 계약금액 합계 |
|------|------------------|---------|
|------|------------------|---------|

“기재 생략”

### (3) 산업재해 예방지도 계약 체결 불철저

수도권동부개발처 소관 “□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ (계약금액 000,000,000원)”의 경우 0000. 0. 00. 계약을 체결하며 0000. 0. 0. ~ 0000. 00. 0. 까지 공사기간을 착공일로부터 000일을 설정하였음에도 착공일 전날까지 별도의 △△△△△△ △△△△△△과 산업재해 예방 △△ △△△△을 하지 아니하거나

남부개발처 소관 ○○ ○○○○○○ ○○○○○○의 ☆☆공사, ◇◇공사, ◎◎공사의 경우 착공일보다 000일(약 0.0개 월)을 초과하여 뒤늦게 △△ △△ △△△△을 체결<sup>57)</sup>하는 등

[표 22] 및 [별표 8] “산업재해 예방지도 계약체결 불철저 현황”과 같이 산업재해 예방지도 △△△△ △△를 위반한 사례 00건이 확인되었다.

57) “기재 생략”

[표 22] 산업재해 예방지도 △△△△ △△ 위반 명세

(단위: 원, 건)

| 소관부점 | △△△△ 미체결 | 착공 후 △△△△ |
|------|----------|-----------|
|------|----------|-----------|

“기재 생략”

#### (4) 발주사업장 안전관리 업무 내규 반영 필요

상기 발주사업장에 관한 안전관리 업무처리 현황을 살펴보면, 산안비의 계상에 관한 내규의 경우 「공공개발 건설안전관리 업무요강」 제10조에 따라 설계단계에서 산안비를 계상하도록 되어 있고, 같은 요강 제13조에 따라 최종 설계도서에 산안비 계상을 하여야 한다고 되어 있어 신규 개발사업 건설공사에서만 산안비 검토를 해야하는 것으로 보여지므로

준공 후 관리건물 유지·보수 목적의 2천만 원 이상 건설공사에 대해서는 산안비 계상 의무가 없는 것으로 오인할 가능성이 있는 것으로 파악되었다.

또한, 재해예방 지도계약 체결 의무에 대한 명문화된 조문은 존재하지 아니하였고 「공공개발 건설안전관리 업무요강」 별지 제1호 기본안전 보건대장 작성서식 등에 포함된 내용으로 기술되어 있어 마치 안전보건 대장업무에 수반하는 업무로 오인할 가능성이 있는 것으로 파악되었다.

따라서, 발주사업장 안전관리 업무를 명확하게 파악하고 처리할 수 있도록 관련 내규를 정비할 필요가 있어 보인다.



[소관부점 의견] 남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고 향후 건설공사 발주사업장 안전관리 업무를 철저히 하겠다고 하였으며, 개발혁신지원처는 건설공사 발주자 안전 책무에 관한 내규를 정비하겠다고 하였다.

또한, 수도권동부개발처는 최선의 노력을 다했음에도 만성적인 인력 부족으로 인해 안전 관리에 미흡한 부분이 있었으며, 감사 지적사항에 대해 성실히 조치하겠으나 이는 임시적인 조치가 될 우려가 있으므로, 안전관리 업무에 대한 현업 직원들의 업무 부담을 줄이면서도 지속 가능한 체계를 구축하는 방안이 선행 검토되어야 한다는 의견을 밝혔다.

#### 4. 조치할 사항

사장은 건설공사 발주사업장 안전관리 의무에 관하여 ❶안전보건대장 작성 및 이행확인 의무를 미준수한 공공개발기획처 ○○○ ○장(0급) 등 0명에 대하여, ❷산업안전보건관리비를 계상 의무를 미준수한 수도권서부개발처 ○○○ ○○대우(0급) 등 0명에 대하여, ❸산업재해 예방 지도 계약 체결 의무를 미준수한 대구경북지역본부 ○○○ ○○위원(0급대우) 등 18명에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 ❶안전보건대장 작성 및 이행확인 의무, ❷산업안전보건관리비 계상 의무, ❸산업재해 예방 지도 의무준수 등 안전관리 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

개발혁신지원처장은 발주사업장 안전관리 업무를 명확하게 파악하고 처리할 수 있도록 산업안전보건관리비 계상 및 산업재해 예방 지도계약 체결 의무내용을 관련 내규에 반영하시기 바랍니다. (개선)

< 주의 촉구 관련자 18명 >

1. ○○○○○○ 작성 불철저

| 당<br>소 | 시<br>속 | 당<br>직 | 시<br>위 | 당<br>직 | 시<br>급 | 성<br>명 | 담당업무 | 담당기간 | 현<br>근무지 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|

“기재 생략”

2. ■■■■■■ 미계상

| 당<br>소 | 시<br>속 | 당<br>직 | 시<br>위 | 당<br>직 | 시<br>급 | 성<br>명 | 담당업무 | 담당기간 | 현<br>근무지 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|

“기재 생략”

3. △△△△ △△ 불철저

| 당<br>소 | 시<br>속 | 당<br>직 | 시<br>위 | 당<br>직 | 시<br>급 | 성<br>명 | 담당업무 | 담당기간 | 현<br>근무지 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|

“기재 생략”

[별표 6]

○○○○○○○ 작성 및 이행확인 불철저 현황

| 순번 | 소관<br>부점 | 건설공사 명 | 계약<br>체결일 | 불철저 내용 |
|----|----------|--------|-----------|--------|
|----|----------|--------|-----------|--------|

“기재 생략”

[별표 7]

미계상 현황

(단위: 원)

| 순번 | 소관<br>부점 | 계약명 | 계약<br>체결일 | 계약금액<br>(최초) |
|----|----------|-----|-----------|--------------|
|----|----------|-----|-----------|--------------|

“기재 생략”

[별 표 8]

산업재해 예방지도 △△△△ 불철저 현황

(단위: 원)

| 순번 | 소관<br>부점 | 계약명 | 계약<br>체결일 | 계약금액<br>(최초) | 불철저<br>사안 |
|----|----------|-----|-----------|--------------|-----------|
|----|----------|-----|-----------|--------------|-----------|

“기재 생략”